

ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลง และค่าเสียหายจากการถูกเวนคืน เพิ่มขึ้นในแต่ละแปลง เป็นเงินจำนวนเท่าใด จึงเป็นกรณีที่สามารแบ่งแยกได้ว่าทุนทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีแต่ละคน มีจำนวนเท่าใด ตามข้อ ๓๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนจึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนที่ดินเรียกร้อง ซึ่งแม้หากศาลปกครองชั้นต้น จะมีได้มีคำสั่งให้แยกคดีออกเป็น ๓ คดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็จำต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล ในส่วนของตนตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้องในที่ดินแต่ละแปลง รวมเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาทเศษ กรณีจึงมิได้เป็นไปตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ว่า การสั่งแยกคดีของศาลปกครองชั้นต้นเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ เป็น ๖๐๐,๐๐๐ บาทเศษ แต่ประการใด อย่างไรก็ตาม หากจะให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีนี้เต็มจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ย่อมทำให้เงินฝากในบัญชีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องลดลงอย่างมาก ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้สูงอายุ มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นประจำด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และอาจต้องมีการรักษาพยาบาลด้วยโรคอื่นเป็นธรรมดา แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะไม่สามารถแสดงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็ตาม นอกจากนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินและเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน จำนวน ๑๓ แปลง รวมมูลค่าที่ดินทั้งหมดเป็นเงิน ๒๐๗,๙๙๒,๑๐๐ บาท แต่การที่จะให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำที่ดินไปขาย จำนอง หรือจำหน่ายโดยประการอื่น เพื่อนำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาล ย่อมก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกินสมควร จึงเป็นกรณีที่โดยสถานะของผู้ฟ้องคดีทั้งสองหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองบางส่วน โดยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีนี้บางส่วน เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕๑/๒๕๖๔ ที่ คผ.๕๒/๒๕๖๔ และที่ คผ.๕๓/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้อน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน

บทบัญญัติข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือศาลอื่นอีกนั้น ก็เพื่อมิให้ผู้ฟ้องคดีเสนอคดีต่อศาลในเรื่องเดียวกันกับที่ตนเคยเสนอเป็นคดีต่อศาลไว้แล้วและคดีที่เคยเสนอไว้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา อันจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อการอำนวยความสะดวก เพราะอาจทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเกิดความล้าช้าและแตกต่างกันในแต่ละศาลได้โดยไม่สมควร และยังเป็นภาระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยมุ่งให้มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลเพียงสำนวนเดียวในเวลาเดียวกันหรือคาบเกี่ยวกัน และข้อห้ามดังกล่าวนี้เป็นการห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเสนอคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น หาได้ครอบคลุมถึงกรณีที่คดีเรื่องเดียวกันเข้าสู่การพิจารณาของศาลด้วยเหตุอื่น เช่น เหตุที่มีการโอนคดีตามกฎหมาย เป็นต้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิม ผู้ถูกฟ้องคดีได้เป็นโจทก์ฟ้องสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) เป็นจำเลยต่อศาลยุติธรรม เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำ ที่ พ ๔๓๕๓/๒๕๕๘ เพื่อขอให้ศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าทำงานงวดที่ ๑ และเงินค่าทำงานงวดที่ ๒ บางส่วนตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สัญญาเลขที่ EGA/๕๖/๐๑๗๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่จำเลยในคดีนั้น (ผู้ฟ้องคดี) ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้ศาลส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีนี้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ฟ้องคดีได้ไปจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำงานต่อจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การแก้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พร้อมกับฟ้องแย้ง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าทำงานงวดที่ ๑ และเงินค่าทำงานงวดที่ ๒ บางส่วนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และมีคำร้องขอให้ศาลส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาด ต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลได้มีคำวินิจฉัยให้คดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลยุติธรรมจึงโอนคดีที่ฟ้องต่อศาลยุติธรรมมายัง



ศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นรับไว้พิจารณา จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีที่รับโอนดังกล่าว ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีที่รับโอนต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่รับโอนได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ อนุญาตให้ถอนคำฟ้องและให้จำหน่ายคดีดังกล่าวออกจากสารบบความแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่คำฟ้องในเรื่องเดียวกันได้ปรากฏเป็นคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครองเพิ่มขึ้นอีกสำนวนหนึ่งไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอคำฟ้องต่อศาลปกครองเพิ่มอีก หากแต่เกิดจากการโอนคดีตามกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล กรณีจึงมิใช่การใช้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือศาลอื่นในระหว่างพิจารณาของศาลอันเป็นการฟ้องซ้อนตามนัยข้อ ๓๖ (๑) ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่อย่างใด นอกจากนั้น หลังจากที่ได้มีการถอนคำฟ้องแล้ว คดีพิพาทระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการเสนอข้อหาต่อศาลเพื่อให้ศาลบังคับให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินค่าทำงานงวดที่ ๑ และเงินค่าทำงานงวดที่ ๒ บางส่วนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๕,๕๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีเพียงคดีเดียวที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเท่านั้น ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำฟ้องแย้งในคดีนี้ต่อศาลปกครองในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลแพ่งไว้แล้ว เมื่อคำฟ้องแย้งดังกล่าวมีเนื้อหาและคำขอบังคับในลักษณะเดียวกันกับคำฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ พ ๔๓๕๓/๒๕๕๘ ของศาลแพ่งที่ศาลปกครองชั้นต้นรับโอนไว้ จึงมีผลทำให้คำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้เป็นการฟ้องซ้อน ซึ่งต้องห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณาตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ฟ้องแย้งมาในคำให้การ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ไว้พิจารณา แล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ถูกฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ฟ้องแย้งมาในคำให้การ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ไว้พิจารณาต่อไปตามรูปคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๖๓)

คดีก่อน องค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีกับธนาคาร ก. ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีเหตุแห่งการฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสาร เลขที่ ขส.อศส.ฝก. ๔๐๘/๒๕๕๖/๕๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี ทำให้ข้าวสารจำนวน ๑,๔๖๗.๐๔๑๑๘๐ ตัน (กองที่ ๓) มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานหรือเป็นข้าวสารที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (เกรด C) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีและธนาคาร ก. ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายจากการที่



ข้าวจำนวนดังกล่าวขาดมาตรฐาน คิดเป็นเงินค่าเสียหายจำนวนหนึ่ง และเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน อีกจำนวนหนึ่ง รวมเป็นเงินจำนวน ๘๙,๒๒๖,๙๗๒.๐๙ บาท โดยธนาคาร ก. รับผิดไม่เกิน ๓,๑๔๘,๔๗๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๗๙,๑๔๔,๒๑๕.๘๓ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ ธนาคาร ก. ร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๑๔๘,๔๗๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาและคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล ส่วนคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยมีเหตุแห่งการฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยึดหนังสือข่าวสารของผู้ฟ้องคดีที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไม่ยอมส่งมอบข่าวสารให้กับผู้ซื้อตามที่ ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาฝากเก็บรักษาข่าวสาร เลขที่ ขส.อคส.ฝก. ๔๐๘/๒๕๕๖/๕๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี จำนวนทั้งสิ้น ๔,๔๐๐.๗๗๖๓๘๔ ตัน (กองที่ ๑ ถึงกองที่ ๓) ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้ซื้อ และจะต้องคืนเงินค่าข่าวสารที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้แล้ว จำนวน ๑๗,๙๑๑,๒๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึง นำคดีมาฟ้องขอให้คำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดคลังสินค้าเพื่อส่งมอบข่าวสารทั้งหมด ให้แก่ผู้ซื้อ กับชำระเบี้ยปรับกรณีไม่ส่งมอบข่าวสารตามระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของมูลค่าข่าวสารราคา ๑๗,๙๑๑,๒๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบข่าวสารครบถ้วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ ค่าเสียหายและเบี้ยปรับเป็นเงินจำนวน ๓๙,๑๘๙,๗๐๕.๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชดใช้เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของต้นเงินจำนวน ๑๗,๙๑๑,๒๐๐ บาท นับถัดจาก วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของยอดเบี้ยปรับ ที่คำนวณได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีก่อนซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลนั้น เป็นกรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดูแล รักษา ตรวจสอบข่าวสาร ที่รับฝากไว้ ทำให้ข่าวสารกองที่ ๓ ในคลังสินค้า จำนวน ๑,๔๖๗.๐๔๑๑๘๐ ตัน เสื่อมคุณภาพ ส่วนเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเพื่อห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิ ยึดหนังสือข่าวสารที่ได้รับฝากไว้จากผู้ฟ้องคดี โดยให้ส่งมอบข่าวสารในคลังสินค้าทั้งหมด จำนวน ๔,๔๐๐.๗๗๖๓๘๔ ตัน (กองที่ ๑ ถึงกองที่ ๓) ให้แก่คู่สัญญาซื้อขายข่าวสารของผู้ฟ้องคดี พร้อมชำระเบี้ยปรับกรณีไม่ส่งมอบข่าวสารตามระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด หากไม่อาจส่งมอบได้ จึงให้ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมเบี้ยปรับ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับจำนวนข่าวสาร ในปริมาณทั้งหมด มิใช่เพียงข่าวสารกองที่ ๓ จำนวน ๑,๔๖๗.๐๔๑๑๘๐ ตัน ที่มีการฟ้อง ในคดีก่อนเท่านั้น โดยข่าวสารกองที่ ๑ และกองที่ ๒ ซึ่งเป็นปริมาณข่าวอีกส่วนหนึ่งในคลัง



ดังกล่าวไม่เคยมีการฟ้องมาในคดีก่อนแต่อย่างใด คำฟ้องในส่วนของข่าวสารในกองที่ ๑ และกองที่ ๒ จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ไม่ใช่คำฟ้องเรื่องเดียวกันที่ต้องห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดี ยื่นคำฟ้องต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นอีกตามนัยข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นอกจากนี้ ยังมีคำขอให้มีการส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเป็นคำขอให้ศาล กำหนดคำบังคับคนละลักษณะจากการขอให้ชดใช้ค่าเสียหายในคดีก่อน ฉะนั้น คำฟ้องในส่วน ที่มีคำขอให้มีการส่งมอบทรัพย์สิน ซึ่งมีใช่ในส่วนของการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีข่าว เสื่อมคุณภาพ จึงไม่ใช่คำฟ้องในส่วนที่เคยฟ้องมาในคดีก่อนเช่นกัน โดยเมื่อศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาต่อไป ก็เป็นเรื่องที่ศาลจะต้องไปพิจารณาว่ามีข่าวจำนวนใด ที่จะต้องส่งมอบ และหรือคิดคำนวณเป็นค่าเสียหายและหรือเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละคดี สำหรับคำฟ้องเรียกให้ชดใช้ ค่าเสียหายในส่วนของข่าวสารกองที่ ๓ ที่ฟ้องมาในคดีก่อนเป็นการเรียกค่าเสียหายจากกรณีที่ ข่าวสารเสื่อมคุณภาพ ส่วนการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีนี้เป็นการเรียกค่าเสียหายจากการไม่อาจ ส่งมอบข่าวสารให้แก่ผู้ซื้อ จึงเป็นการเรียกค่าเสียหายจากคนละเหตุกัน กรณีมีเฉพาะคำฟ้อง ในส่วนของเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวันของข่าวสารจำนวน ๑,๔๖๗.๐๔๑๑๘๐ ต้น ที่ถือเป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เป็นคดีนี้ จึงมิใช่การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือศาลอื่นอีก ในระหว่างการศึกษาของศาลอันเป็นการฟ้องซ้อนตามนัยข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เว้นแต่ในส่วนของเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของข่าวสาร จำนวน ๑,๔๖๗.๐๔๑๑๘๐ ต้น ซึ่งมีการฟ้องมาทั้งสองคดีดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๑/๒๕๖๔)**

คดีก่อน องค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) ได้เคยยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีกับธนาคาร อ. ต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยมีเหตุแห่งการฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้นโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ตามสัญญาเลขที่ มปล. ผก. (มส.) อคส. สท. ๔/๒๕๕๕/๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และได้ฝากเก็บมันเส้นให้ผู้ถูกฟ้องคดี เก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า จำนวน ๙,๔๑๐.๑๔๐ ตัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้จำหน่ายมันเส้นที่ฝาก เก็บไว้ในคลังสินค้า จำนวน ๓๐๐ ตัน คงเหลือมันเส้นในคลังสินค้า จำนวน ๙,๑๑๐.๑๔๐ ตัน หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ชุดสายตรวจเฉพาะกิจได้เข้าตรวจสอบปริมาณมันเส้น และพบว่า มันเส้นที่ฝากเก็บไว้ในคลังสินค้าของผู้ถูกฟ้องคดีสูญหายไปจากคลังสินค้าจำนวน ๑,๙๗๒.๘๒๐ ตัน และเมื่อวันที่ ๑๘ และวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกำลัง รักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าตรวจสอบคลังสินค้าโดยใช้แบบคโฮชุดเจาะ



กองมันเส้นพบว่า มันเส้นที่ฝากเก็บไว้ในคลังสินค้าของผู้ถูกฟ้องคดีมีเกลบปลอมปนอยู่ในกองมันเส้น คิดเป็นส่วนของเกลบรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๘๘๒.๒๐๑ ตัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖ ของสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีและธนาคาร อ. ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าเสียหายกรณีมันเส้นสูญหายรวมจำนวน ๑,๙๗๒.๘๒๐ ตัน และกรณีมีมันเส้นปลอมปน จำนวน ๑,๘๘๒.๒๐๑ ตัน เป็นเงินจำนวน ๔๑,๖๖๖,๔๖๖.๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๗,๒๔๗,๒๘๘.๔๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีและธนาคาร อ. ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๓,๗๐๓,๘๓๔.๑๔ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๖๕๖,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาและคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล ส่วนคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยมีเหตุแห่งการฟ้องคดีว่า ภายหลังจากตรวจสอบพบว่ามันเส้นที่ฝากเก็บในคลังสินค้าของผู้ถูกฟ้องคดีสูญหายและมีเกลบปลอมปนอยู่ในกองมันเส้น ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบคุณภาพมันเส้นที่ฝากเก็บไว้ในคลังสินค้าของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผลวิเคราะห์ตัวอย่างพบว่า มันเส้นที่คงเหลือทั้งหมดในคลังสินค้า จำนวน ๑,๒๘๓.๑๔๔ ตัน มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานสินค้ากรรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้ผิดสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้นโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ตามสัญญาเลขที่ มปล. ฝก. (มส.) อคส. สท. ๔/๒๕๕๕/๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายส่วนต่างราคามันเส้นที่ไม่ได้คุณภาพ เป็นค่าดอกเบี้ยตามสัญญาข้อ ๖ ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และค่าเบี้ยปรับตามสัญญาข้อ ๑๑ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวันให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีนี้จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายจำนวน ๔๔,๔๑๒,๘๗๔.๘๗ บาท และให้รับผิดชอบชำระค่าเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของต้นเงินจำนวน ๙,๐๖๙,๒๖๑.๘๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๙,๐๖๙,๒๖๑.๘๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินค่าปรับทั้งหมดที่ผู้ถูกฟ้องคดีค้างชำระ จำนวน ๒๙,๓๒๒,๘๔๔.๔๓ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีก่อนซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดูแล รักษา ตรวจสอบมันเส้นที่รับฝากไว้ ทำให้มันเส้นสูญหายไปจากคลังสินค้า จำนวน ๑,๙๗๒.๘๒๐ ตัน และทำให้มีมันเส้นปลอมปน จำนวน ๑,๘๘๒.๒๐๑ ตัน ส่วนเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีนำคดี



มาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดูแล รักษา ตรวจสอบมันเส้นที่รับฝากไว้ ทำให้มันเส้นที่คงเหลือทั้งหมดภายหลังจากหักมันเส้นที่สูญหายและมีเกลบปลอมปนซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายไว้ในคดีก่อนแล้ว จำนวน ๑,๒๙๓.๑๔๔ ตัน มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา อันเป็นการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายในส่วนของมันเส้นที่คงเหลือในคลังสินค้า ซึ่งไม่ใช่มันเส้นส่วนที่เคยมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีก่อน ซึ่งถึงแม้ว่าการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีนี้และคดีก่อนจะเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาตามข้อ ๖ ของสัญญาเช่นเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดแก่มันเส้นคนละส่วนกัน และเป็นค่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาคนละกรณีกัน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีนี้ จึงมิใช่การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นในระหว่างการพิจารณาของศาลอันเป็นการฟ้องซ้อนตามนัยข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗/๒๕๖๔)

๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำ

ก่อนฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้เคยฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๒๑๕๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เป็นเงินจำนวน ๑๒,๖๕๑,๖๔๘ บาท โดยมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจากการยกยอกเงินลงทะเบียนของนักศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาโดยวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว แต่มิได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่ามีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินถูกต้องหรือมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินบอจจนเป็นที่น่าผิดสังเกตหรือไม่ หรือมีการลงรายการเกี่ยวกับเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผิดพลาดบอจจนเป็นที่น่าผิดสังเกตหรือไม่ ซึ่งการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นช่องทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสในการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและทำรายการเงินกองทุน



เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผิดพลาด แล้วนำเงินค่าลงทะเบียนและเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่ามิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๒๑๕๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑๖)/๑๙๙๘๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๓,๑๖๒,๙๑๒ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ต่อมา กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๑๗,๔๕๐,๙๖๘ บาท อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๓๓๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แก้ไขจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้จากการกระทำละเมิดดังกล่าวตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๑๗,๔๕๐,๙๖๘ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์แจ้งตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๙๒(๓)๓.๑๖/๕๓๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมาฟ้องเป็นคดีนี้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๓๓๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ในส่วนของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการออกคำสั่งโดยไม่สุจริต เป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เป็นการสร้างขั้นตอนเพิ่มภาระแก่ผู้ฟ้องคดีในการต่อสู้ทางคดี เป็นการออกคำสั่งโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งมิได้มีการรับฟังคู่กรณี และเป็นการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้วินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๙๒(๓)๓.๑๖/๕๓๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น เห็นว่า โดยที่การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๒๑๕๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ และตามคำสั่ง



มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๓๓๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีฐานมาจากมูลละเมิดอันเป็นข้อหาที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดอย่างเดียวกัน เพียงแต่การออกคำสั่งครั้งหลังเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีจึงต้องถือว่าคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๓๓๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเพียงการออกคำสั่งเพื่อแก้ไขจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๒๑๕๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ มิใช่การออกคำสั่งทางปกครองใหม่ที่มีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อพิจารณาในการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อในคดีก่อนศาลปกครองชั้นต้นได้เคยพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับความเสียหายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือไม่ โดยศาลได้วินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กรณีจึงต้องห้ามมิให้ศาลพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอีกตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ในส่วนข้อกล่าวอ้างที่ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๓๓๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เกี่ยวกับประเด็นอื่น รวมทั้งจำนวนเงินตามคำสั่งดังกล่าวที่แก้ไขให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากคำสั่งแรกนั้น เป็นประเด็นที่ศาลยังไม่เคยชี้ขาด ศาลย่อมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าวได้ และมีอำนาจพิจารณาพิพากษาความชอบด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๙๒(๓)๓.๑๖/๕๓๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อไปได้ด้วยเหตุผลเดียวกัน จึงไม่ต้องห้ามมิให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๐๖/๒๕๖๓)



๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อน ผู้ฟ้องคดีฟ้องเทศบาลตำบลโพน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลโพน ที่ ๒๐๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินค่ารักษาพยาบาล และเงินอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี เป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.๗๕๑/๒๕๕๙ ส่วนคดีนี้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องโดยอ้างว่าศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ พบ.๘/๒๕๖๒ วินิจฉัยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจไต่สวนและชี้มูลความผิดทางวินัยฐานอื่นนอกเหนือจากฐานทุจริตต่อหน้าที่ ดังนั้น คำสั่งเทศบาลตำบลโพน ที่ ๒๐๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันสืบเนื่องมาจากการชี้มูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานประพฤติด้อย่างร้ายแรงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน กรณีจึงเห็นได้ว่า มูลคดีพิพาทอันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้และคดีก่อนเป็นมูลคดีเดียวกัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคำสั่งเทศบาลตำบลโพน ที่ ๒๐๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.๗๕๑/๒๕๕๙ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีนี้ โดยอ้างว่าคำสั่งเทศบาลตำบลโพน ที่ ๒๐๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว พร้อมทั้งคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย จึงเป็นการที่คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำ ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๗/๒๕๖๔)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๕

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งล้าลำน้ำ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีคำฟ้องแย้งขอให้ศาลสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งล้าลำน้ำดังกล่าวออกไป คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งในการพิพากษาคดีดังกล่าวศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับโดยสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งล้าลำน้ำที่พิพาทได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่งล้าลำน้ำ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย



พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ แจ้งให้เจ้าท่าทราบถึงการฝ่าฝืนหรือการปลูกสร้างซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และให้บุคคลดังกล่าวยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงการครอบครองหรือการได้รับอนุญาตนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อเจ้าท่า ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าท่าได้ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทสิ่งปลูกสร้างสำหรับวิถีชีวิตดั้งเดิม (บ้านพักอาศัย) เพื่อใช้ในการอยู่อาศัย ซึ่งการออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำที่ออกมาภายหลังดังกล่าว ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำไปโดยปริยาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านพิพาทจึงไม่จำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำออกไปเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีก ดังนั้น ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงหมดสิ้นไป แม้ศาลจะได้วินิจฉัยประเด็นข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างพิพาทมาก่อนที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับหรือไม่ ก็ไม่มีกรณีที่ศาลออกคำสั่งบังคับเพื่อให้เป็นไปตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้อีก ส่วนฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่พิพาท นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าท่าได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำที่พิพาทได้ เหตุแห่งการฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงหมดสิ้นไปเช่นกัน กรณีจึงไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาคดีนี้ต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓๕/๒๕๖๓)

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและผู้เกี่ยวข้อง รวม ๒๒ คน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด กรณีนาง อ. กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด กระทำการทุจริต การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของผู้ถูกฟ้องคดี ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๗,๘๔๘.๐๘ บาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง



ศาลปกครองฯ ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ความปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวแล้ว มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดี กรมบัญชีกลางมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ดเฉพาะส่วนของตนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายจำนวน ๑,๖๔๕,๔๕๙.๐๖ บาท ด้วยเหตุนี้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงมีผลให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสิ้นผลบังคับลง และแม้คำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มิได้ระบุให้การยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด และเมื่อคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถูกยกเลิก ก็ย่อมไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามคำสั่งดังกล่าวที่สิ้นผลลงแล้วได้อีกต่อไป กรณีจึงถือได้ว่า คำสั่งลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สิ้นผลบังคับลงแล้ว กรณีจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาคดีนี้และมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวอีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๔๕/๒๕๖๓)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาด เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี แจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อร้องเรียนกรณีที่ถูกลงโทษทางวินัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่มิได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ชี้แจงต่อศาลว่า หลังจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้แล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีว่า เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีอยู่ในหน้าที่และอำนาจ

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๓๔ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดำเนินการตามมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว อันต้องห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องไว้พิจารณาอีกตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อมิให้การทำงานมีความซ้ำซ้อนกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแล้วว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับเรื่องร้องเรียนนี้ไว้พิจารณาแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีก จึงให้ยุติเรื่อง พร้อมทั้งให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้ว เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงหมดสิ้นไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๑๘/๒๕๖๓)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่หมดสิ้นไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๖ การชี้แจงน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

โดยที่ข้อ ๔๙/๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรับส่งคำร้องพร้อมด้วยคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและเอกสารหรือสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังศาลปกครองโดยพลัน ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องบางข้อหาและผู้ถูกฟ้องคดีบางรายไว้พิจารณาก็ชอบที่จะยื่นคำขอต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งนั้น และศาลที่มีอำนาจพิจารณาว่าระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่ศาลมีอำนาจขยายได้หรือไม่ และหากเป็นระยะเวลาที่ศาลมีอำนาจขยายได้สมควรขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ตามที่ขอหรือไม่เพียงใด คือ ศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งนั้น ไม่ใช่อำนาจของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องบางข้อหาและผู้ถูกฟ้องคดีบางรายไว้พิจารณา พร้อมกับขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไปอีก ๓๐ วัน และศาลปกครองชั้นต้นได้ส่งหนังสือดังกล่าวมายังศาลปกครองสูงสุด



จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๔๙/๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๘/๒๕๖๓)

๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร และคำสั่งที่ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำความผิดดังกล่าว รวมทั้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการรื้อถอนอาคารพิพาท จนกว่าคดีถึงที่สุด ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร และมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวตามข้อ ๗๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิใช่คำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด อันเป็นมาตรการเสริมที่กฎหมายกำหนดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการทั่วไปนอกเหนือจากมาตรการทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ซึ่งศาลต้องนำความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่สภาพของเรื่องจะเปิดช่องให้กระทำได้และไม่ขัดต่อระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง การที่ศาลมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม และถือเป็นการผิดพลาดในการพิจารณาคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งยังเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด



พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคดีตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้นำมาตราการบังคับทางปกครองโดยการบังคับรื้อถอนอาคารดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดี และตามคำฟ้องก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องหรือมีคำขอเกี่ยวกับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับมาตรการทางปกครองในการรื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าคดีมีข้อพิพาทอันเกิดจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ในอันที่ศาลปกครองชั้นต้นจะนำวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทฯ ในส่วนการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว โดยสั่งห้ามชั่วคราวมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำซ้ำ หรือกระทำต่อไปซึ่งการกระทำที่ถูกฟ้องร้องมาบังคับแก่คดีนี้ได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาตามระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หมวด ๕ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทฯ ได้กำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทฯ ไว้ โดยแยกออกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การขูเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ส่วนที่ ๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว และกำหนดให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทฯ ส่วนที่ ๑ คือ การขูเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง กับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง และใช้วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทฯ ส่วนที่ ๒ คือ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว กับการฟ้องคดีอื่นต่อศาลปกครอง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการขูเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งให้รื้อถอนอาคารไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด และมีคำสั่งไม่รับคำขอขูเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณามีคำสั่งตามประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีที่ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา และใช้ดุลพินิจในการพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทฯ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา มิได้มีการปฏิบัติที่ผิดต่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๖๓)

๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนา หรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
สูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
ชั้นต้นอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา แล้วข้อหาใด
ข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ
และคำให้การเพิ่มเติม

๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคนละ ครั้งขึ้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคนตามกฎหมาย ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจากครั้งขึ้นเป็นหนึ่งขึ้น คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วมีมติให้ยกเลิกคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคนตามกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบ มติของคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคนละครั้งขึ้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลื่อนขึ้นเงินเดือน

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใหม่ให้ถูกต้องคนละหนึ่งชั้นตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของส่วนต่างเงินเดือนที่ได้รับครั้งชั้นกับหนึ่งชั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ต่อมา ในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่คนละครั้งชั้น แต่ยังคงให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใหม่คนละครั้งชั้นเช่นเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมคำขอท้ายฟ้อง โดยขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ด้วย จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยกเลิกคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนเดิมที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้เลื่อนขึ้นคนละครั้งชั้นไปแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ออกคำสั่งใหม่ โดยยังคงให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่คนละครั้งชั้นเช่นเดิม ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่คำสั่งเดิมซึ่งได้ยื่นฟ้องไว้แล้วจนถึงคำสั่งใหม่ที่ยังคงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้เลื่อนเงินเดือนครั้งชั้นเช่นเดียวกับคำสั่งเดิม การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยขอให้เพิกถอนคำสั่งใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ยังคงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้เลื่อนขึ้นเงินเดือนคนละครั้งชั้นเช่นเดิมเสียด้วยนั้น จึงเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเดิมให้สมบูรณ์ เพราะการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องให้สมบูรณ์นั้นหาได้หมายความว่าต้องเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเดิมที่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์แต่เพียงเท่านั้นไม่ ผู้ฟ้องคดีสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมสภาพแห่งข้อหา หรือข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา รวมทั้งคำขอบังคับได้ และเมื่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำฟ้องเดิมและตามคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยื่นเข้ามาภายหลังนั้นเกี่ยวเนื่องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเข้าด้วยกันได้ อีกทั้งได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล จึงชอบที่ศาลปกครองชั้นต้นจะรับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปได้ โดยหาจำต้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ต้องไปยื่นร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาลไม่ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๓/๒๕๖๓)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

